

1. 개정이유

국민권익위원회 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 개정사항(예규 제320호, '24.8.14.)을 우리부 예규(해양수산부 공직자의 이해충돌방지제도 운영지침)에 반영하여 제도운영의 일관성 및 효율성을 도모하고자 함

2. 주요내용

가. 소속기관장의 사적이해관계자 신고·신청에 대한 조치 근거

- 소속기관장이 사적이해관계자 신고 및 회피·기피 신청시 이해충돌방지담당관이 부기관장의 의견을 들어 조치하도록 규정 신설(안 제5조 제4항 개정)

나. 공정한 직무수행 여부를 확인·점검하기 위한 절차 및 방법 마련

- 신고·신청한 공직자가 불가피한 사정으로 해당직무를 계속 수행하는 경우, 이해충돌방지담당관 등을 통해 확인·점검할 수 있도록 절차 및 방법을 마련(안 제5조제5항 및 별지 제4호의2 서식 신설)

다. 고위공직자 민간부문 업무활동 내역 확인절차 개선

- 고위공직자가 민간부문에서 업무활동이 없을 경우에는 별지 서식의 ‘고위공직자의 민간부문 업무활동 내역 없음 확인서’를 작성하여 서면으로 제출하도록 규정(안 제8조제2항 및 별지 제7호의2 서식 신설)

라. 고위공직자 민간부문 업무활동 제출사항 점검·보완 절차 구체화

- 고위공직자가 제출한 내역이 겹직 신고사항, 선거공부 등과 비교하여 누락된 사항이나, 구체적이지 않은 경우 보완을 요청할 수 있도록 명확하게 규정(안 제8조제3항 신설)

마. 공직자의 직무관련 외부활동의 제한

- 직무관련 외부활동의 허가를 받으려는 경우 외부활동 시작 전 신청서를 이해충돌방지담당관에게 제출하고, 이해충돌방지담당관은 소속기관장 등의 의견을 들어 직무수행에 지장이 있는지를 판단하여 허가 여부를 통보(안 제9조의2, 별지 제8호의2 및 제8호의3 서식 신설)

바. 공직자의 의무 및 기관의 조치사항 추가(안 제11조의2, 제11조의3, 제13조의2, 제13조의3, 제23조 신설)

- 공직자가 운영지침을 통해서도 이해충돌 방지제도를 충분히 이해하고 의무사항을 이행할 수 있도록 법령에서 규정되어 있는 모든 행위 규범과 절차를 운영지침에 반영

사. 재검토기한 기준일을 연장(2022. 1. 1. → 2024. 7. 1.)함(안 제24조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 해당 없음

다. 합 의 : 해당 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

해양수산부 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 일부개정 예규안

해양수산부 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제4항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제5항을 제6항으로 하며, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제6항(종전의 제5항) 후단 중 "제4항"을 "제5항"으로 한다.

④ 이해충돌방지담당관은 신고·회피신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자가 소속기관장인 경우, 부기관장(부기관장이 없는 경우 이제 상당하는 사람을 포함한다)의 의견을 들어 법 제7조에 따른 조치의 내용을 별지 제4호서식에 따른 서면으로 소속기관장에게 통보해야 한다.

⑤ 이해충돌방지담당관이 법 제7조제2항에 따른 조치를 통보한 경우 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자는 신고·신청을 한 공직자 및 기피신청의 대상이 된 공직자에 대해 해당 직무수행이 완료된 날부터 30일 이내에 공정한 직무수행 여부를 별지 제4호의2서식에 따른 서면으로 확인·점검해야 한다.

제7조제2항 중 "제4항"을 "제5항"으로 한다.

제8조제2항을 제4항으로 하고, 같은 조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

② 고위공직자는 그 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간부문에서 업무활동을 한 내역이 없는 경우, 그 직위에 임용되거나 임기를 개시한 날부터 30일 이내에 별지 제7호의2서식에 따라 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

③ 소속기관장(민간부문 업무활동 내역을 제출해야 하는 사람이 소속기관장인 경우에는 이해충돌방지담당관을 말한다)은 제1항 또는 제2항에 따라 제출받은 내역을 고위공직자의 겸직 신고사항, 선거공보, 기타 고위공직자의 민간부문 업무 활동을 알 수 있는 자료와 비교하여 빠뜨린 사항이 있거나 구체적이지 않은 경우, 해당 고위공직자에게 보완을 요청할 수 있다.

제9조제2항 중 "제4항"을 "제5항"으로 한다.

제9조의2, 제11조의2, 제11조의3, 제13조의2 및 제13조의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

제9조의2(직무 관련 외부활동의 제한) ① 공직자는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 단서에 따라 소속기관장의 허가를 받으려는 경우 해당 활동을 시작하기 전에 별지 제8호의2서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

② 제1항의 허가신청을 받은 이해충돌방지담당관은 허가신청을 한 공직자를 지휘·감독하는 상급자 또는 소속기관장의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제8호의3서식에 따라 통보한다.

③ 이해충돌방지담당관은 허가신청을 한 공직자가 소속기관장인 경우, 부기관장(부기관장이 없는 경우 이에 상당하는 사람을 포함한다)의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제8호의3서식에 따라 소속기관장에게 통보한다.

제11조의2(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익금지) ① 공직자는 법 제13조에 따라 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 안된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그렇지 않다.

② 공공기관은 기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등의 사용에 대해 법령·기준으로 정하여 관리한다.

제11조의3(직무상 비밀 등 이용금지) ① 공직자(공직자가 아니게 된 날부터 3년이 경과하지 않은 사람을 포함하되, 다른 법률에서 이와 달리 규정하고 있는 경우에는 그 법률에서 규정한 바에 따른다. 이하 이 조에서 같다)는 법 제14조제1항에 따라 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 하여서는 안된다.

② 법 제14조제2항에 따라 공직자로부터 직무상 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 사람은 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하여서는 안된다.

③ 법 제14조제3항에 따라 공직자는 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 하여서는 아니 된다.

제13조의2(위법한 직무처리에 대한 조치) 소속기관장은 법 제21조에 따라 공직자가 법 제5조제1항, 제6조, 제8조제1항·제2항, 제9조제1항·제2항, 제10조, 제11조제3항, 제12조제2항, 제13조, 제14조 또는 제15조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 공직자에게 위반사실을 즉시 시정할 것을 명하고 계속 불이행할 경우 해당 공직자의 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 해야 한다.

제13조의3(부당이득의 환수 등) ① 소속기관장은 법 제22조제1항에 따라 공직자가 법 제5조의 신고 및 회피 의무 또는 법 제6조의 신고 의무를 위반하여 수행한 직무가 위법한 것으로 확정된 경우에는 그 직무를 통하여 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

② 소속기관장은 법 제22조제2항에 따라 공직자가 법 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수하여야 한다.

③ 법 제22조제3항에 따라 제1항 또는 제2항에도 불구하고 다른 법률

에서 공직자 또는 제3자가 얻은 부당이득의 몰수, 환수 등에 대하여 규정하고 있는 경우에는 그 법률에 따른다.

제23조를 제24조로 하고, 같은 조(중전의 제23조) 중 "2022년 1월 1일"을 "2024년 7월 1일"로, "12월 31일"을 "6월 30일"로 하며, 제23조를 다음과 같이 신설한다.

제23조(과태료) 소속기관의 장은 법 제28조제4항에 따라 법 제28조제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료 재판 관할법원에 통보해야 한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제5조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치) ① ~ ③ (생략)	제5조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치) ① ~ ③ (현행과 같음)
④ <u>이해충돌방지담당관은 제3항에 따라 통보한 이후 공정한 직무 수행을 위한 조치가 이루어지고 있는지를 확인·점검해야 한다.</u>	④ <u>이해충돌방지담당관은 신고·회피신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자가 소속기관장인 경우, 부기관장(부기관장이 없는 경우 이제 상당하는 사람을 포함한다)의 의견을 들어 법 제7조에 따른 조치의 내용을 별지 제4호서식에 따른 서면으로 소속기관장에게 통보해야 한다.</u>
<신 설>	⑤ <u>이해충돌방지담당관이 법 제7조제2항에 따른 조치를 통보한 경우 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자는 신고·신청을 한 공직자 및 기피신청의 대상이 된 공직자에 대해 해당 직무수행이 완료된 날부터 30일 이내에 공정한 직무수행 여부를 별지 제4호의2 서식에 따른 서면으로 확인·점검해야 한다.</u>
⑤ <u>공직자는 직무관련자(직무관</u>	⑥ -----

련자의 대리인을 포함한다)가
사적 이해관계자가 아닌 경우
에도 공정한 직무 수행을 저해할
우려가 있다고 스스로 판단하여
법 제7조제1항 각 호의 조치를
신청하는 경우 별지 제5호서식
을 작성하여 이해충돌방지담당
관에게 서면으로 제출해야 한
다. 이 경우 신청에 따른 조치는
같은 조 제1항부터 제4항까지를
준용한다.

제7조(부동산 보유·매수 신고 및 조치) ① (생략)

② 제1항에 따른 신고가 있는 경우 신고 사항에 대한 조치는 제5조제1항부터 제4항까지를 준용한다.

제8조(고위공직자 민간부문 업무
활동 내역 제출·관리) ① (생
략)

<신 설>

제5항

제7조(부동산 보유·매수 신고 및 조치) ① (현행과 같음)

② _____

 _____ 제5항 _____
 _____.

제8조(고위공직자 민간부문 업무
활동 내역 제출·관리) ① (현
행과 같음)

② 고위공직자는 그 직위에 임
용되거나 임기를 개시하기 전 3
년 이내에 민간부문에서 업무활
동을 한 내역이 없는 경우, 그
직위에 임용되거나 임기를 개시
한 날부터 30일 이내에 별지 제

<신 설>

② (생 략)

제9조(직무관련자와의 거래 신고 및 조치) ① (생 략)

② 제1항에 따른 신고가 있는 경우 신고 사항에 대한 조치는 제5조제1항부터 제4항까지를 준용한다.

<신 설>

7호의2서식에 따라 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

③ 소속기관장(민간부문 업무활동 내역을 제출해야 하는 사람이 소속기관장인 경우에는 이해충돌방지담당관을 말한다)은 제1항 또는 제2항에 따라 제출받은 내역을 고위공직자의 겸직 신고사항, 선거공보, 기타 고위공직자의 민간부문 업무 활동을 알 수 있는 자료와 비교하여 빠뜨린 사항이 있거나 구체적이지 않은 경우, 해당 고위공직자에게 보완을 요청할 수 있다.

④ (현행 제2항과 같음)

제9조(직무관련자와의 거래 신고 및 조치) ① (현행과 같음)

② -----

----- 제5항-----
-----.

제9조의2(직무 관련 외부활동의 제한) ① 공직자는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 단서에 따라 소속기관장의 허가를 받으려는

<신 설>

경우 해당 활동을 시작하기 전에 별지 제8호의2서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

② 제1항의 허가신청을 받은 이해충돌방지담당관은 허가신청을 한 공직자를 지휘·감독하는 상급자 또는 소속기관장의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제8호의3서식에 따라 통보한다.

③ 이해충돌방지담당관은 허가신청을 한 공직자가 소속기관장인 경우, 부기관장(부기관장이 없는 경우 이에 상당하는 사람을 포함한다)의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제8호의3서식에 따라 소속기관장에게 통보한다.

제11조의2(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익금지) ① 공직자는 법 제13조에 따라 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익

<신 설>

하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 안된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그렇지 않다.

② 공공기관은 기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등의 사용에 대해 법령·기준으로 정하여 관리한다.

제11조의3(직무상 비밀 등 이용금지)

① 공직자(공직자가 아니게 된 날부터 3년이 경과하지 않은 사람을 포함하되, 다른 법률에서 이와 달리 규정하고 있는 경우에는 그 법률에서 규정한 바에 따른다. 이하 이 조에서 같다)는 법 제14조제1항에 따라 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 이용하여 재물 또는

<신 설>

재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 하여서는 아니 된다.

② 법 제14조제2항에 따라 공직자로부터 직무상 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 사람은 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하여서는 안된다.

③ 법 제14조제3항에 따라 공직자는 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 하여서는 안된다.

제13조의2(위법한 직무처리에 대한 조치) 소속기관장은 법 제21조에 따라 공직자가 법 제5조제1항, 제6조, 제8조제1항·제2항, 제9조제1항·제2항, 제10조, 제11조제3항, 제12조제2항, 제13조, 제14조 또는 제15조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 공직자에게 위반사실을 즉시

<신 설>

시정할 것을 명하고 계속 불이행할 경우 해당 공직자의 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 해야 한다.

제13조의3(부당이득의 환수 등)

① 소속기관장은 법 제22조제1항에 따라 공직자가 법 제5조의 신고 및 회피 의무 또는 법 제6조의 신고 의무를 위반하여 수행한 직무가 위법한 것으로 확정된 경우에는 그 직무를 통하여 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

② 소속기관장은 법 제22조제2항에 따라 공직자가 법 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

③ 법 제22조제3항에 따라 제1항 또는 제2항에도 불구하고 다른 법률에서 공직자 또는 제3자가 얻은 부당이득의 몰수, 환수 등에 대하여 규정하고 있는 경우에는 그 법률에 따른다.

<u><신 설></u> <u>제23조(재검토기한)</u> 장관은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2022년 1월 1일</u>을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 <u>12월 31일</u>까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.	<u>제23조(과태료) 소속기관의 장은</u> <u>법 제28조제4항에 따라 법 제28조제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여는 그 위반사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료 재판 관할법원에 통보해야 한다.</u> <u>제24조(재검토기한)</u> ----- ----- ----- --- <u>2024년 7월 1일</u>----- ----- --- <u>6월 30일</u>----- ----- -----.
---	---